Estratégia Concursos

Aula 01

PRF (Policial) Passo de Legislação de Trânsito e Resoluções do CONTRAN

Autor:
Murilo Soares

09 de Abril de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Normas gerais de circulação e conduta.

Importância do assunto – Análise Estatística 1
Aposta estratégica 2
Questões objetivas estratégicas 3
Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 13
Questionário de revisão e aperfeiçoamento 17
Lista de questões objetivas estratégicas 20

IMPORTÂNCIA DO ASSUNTO – ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para classificamos os assuntos em relação à importância, teremos como parâmetro a seguinte tabela:

% de Cobrança	Importância do Assunto
Até 1,9%	Baixa a Mediana
De 2% a 4,9%	Média
De 5% a 9,9%	Alta
10% ou mais	Muito Alta

Para a banca **CEBRASPE**, o tópico "***Normas gerais de circulação e conduta***" possui **importância muito alta**, já que foi cobrado em **54** questões, ou seja, em aproximadamente **15,43%** das **350** questões analisadas.

> Tem sido, assim, **UM DOS PONTOS MAIS COBRADOS** da nossa matéria!! Logo, **ESSE É UM DOS RELATÓRIOS MAIS IMPORTANTE do nosso curso**, em termos estatísticos.

Utilizando uma tabela, temos o seguinte cenário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

TÓPICO	IMPORTÂNCIA	NÚMERO (E %) DE QUESTÕES QUE COBRARAM O TÓPICO
Normas gerais de circulação e conduta	Muito alta	54 (15,43%)

APOSTA ESTRATÉGICA

Dentro do assunto "***Normas gerais de circulação e conduta***", acreditamos que a classificação das vias de trânsito e seus respectivos limites de velocidade são os pontos mais "quentes", em que apostamos. Logo em seguida, apostaríamos nas normas sobre preferência de passagem.

Um quadro que resume a nossa principal aposta será apresentado a seguir:

VIA	VEÍCULO	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)
De trânsito rápido	Todos	80
Arterial	Todos	60
Coletora	Todos	40
Local	Todos	30
Rodovias (pista dupla)	Automóveis, camionetas e motocicletas	110
	Demais veículos	90
Rodovias (pista simples)	Automóveis, camionetas e motocicletas	100
	Demais veículos	90
Estradas	Todos	60

Ao longo do relatório encontraremos mais dicas para tentar memorizar mais facilmente esses "tópicos-chave".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES OBJETIVAS ESTRATÉGICAS

1) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

Em uma pista com faixas de rolamento de mesmo sentido, a faixa da extremidade esquerda destina-se a

a) ultrapassagem e deslocamento dos veículos de maior velocidade.

b) circulação de veículos lentos e pesados.

c) circulação de veículos escolares e carros oficiais, mesmo quando não houver sinalização especial.

d) circulação de veículos de passeio.

e) manobras de retorno.

Questão bastante fácil de ser resolvida, que cobra o conhecimento a respeito do uso das faixas de rolamento das vias terrestres - no caso, o art. 29, inciso IV, do CTB:

> *Art. 29. (...)*
>
> *IV - quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as* ***da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade****;*

GABARITO: "A".

2) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

Em rodovias providas de acostamento, sem local apropriado para retorno ou para se entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo

a) no centro da pista, na faixa divisória dos fluxos.

b) à direita da pista, sem adentrar no acostamento.

c) no centro da linha contínua divisória das faixas de rolamento.

d) no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

e) à esquerda da pista.

Novamente a banca cobrou, basicamente, o conhecimento da literalidade do texto da lei, no caso, do art. 37 do CTB:

> *Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar* ***no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.***

GABARITO: "D".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

Antes de iniciar qualquer manobra que implique deslocamento lateral, o condutor deverá

a) indicar sua intenção, com a devida antecedência, mediante sinalização, luz indicadora do veículo ou gesto convencional.

b) acionar o pisca-alerta e parar completamente o veículo antes da conversão.

c) dar um breve toque na buzina.

d) dar sinal com luz alta e buzinar.

e) parar o veículo para verificar as condições da via.

Para acertar essa questão, era preciso saber o teor do art. 35, *caput*, do CTB:

> *Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá* ***indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.***

GABARITO: "A".

4) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

Nas vias em que seja proibido estacionar, a parada de veículos poderá ser feita

a) pelo tempo necessário à carga e à descarga.

b) restringindo-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiro, sem interromper o trânsito.

c) de acordo com o tipo e modelo do veículo em circulação.

d) somente se autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.

e) sobre o passeio.

A questão poderia ser resolvida, simplesmente, pela simples aplicação do art. 47, *caput*, do CTB, que preconiza que a parada de veículos, nos locais em que seja proibido estacionar, deve restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiro, sem interromper o trânsito, que envolve veículos e pedestres:

> *Art. 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá* ***restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros****, desde que* ***não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres****.*

GABARITO: "B".

5) CESPE - Técnico Judiciário (TRF 1ª Região)/Administrativa/Segurança e Transporte/2017

Na condução de um veículo, ao se aproximar de um cruzamento não sinalizado, o motorista deverá acelerar para chegar antes do cruzamento, caso outro motorista esteja sinalizando que irá ultrapassá-lo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No caso de um veículo se aproximar de um cruzamento, o condutor não deve acelerar seu veículo, mas, sim, transitar com velocidade moderada, conforme estabelece o *caput* do art. 44 do CTB:

> *Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial,* ***transitando em velocidade moderada****, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.*

No concurso de CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010 esse conhecimento também foi cobrado.

GABARITO: "errado".

6) CESPE - Técnico Judiciário (TRF 1ª Região)/Administrativa/Segurança e Transporte/2017

Na condução de um veículo, ao se aproximar de um cruzamento não sinalizado, o motorista deverá observar os veículos que trafegam na pista transversal e dar preferência de passagem ao que vier pela via da esquerda.

A regra de preferência, em cruzamentos não sinalizados, é definida no art. 29, inciso III, do CTB, cuja alínea "c" foi cobrada nessa questão:

> *Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:*
>
> *(...)*
>
> *III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:*
>
> *a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;*
>
> *b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;*
>
> *c) nos demais casos, o que vier pela* ***direita*** *do condutor;*

Conforme pode ser extraído desse dispositivo, a preferência de passagem é do condutor que vier da direita, não da esquerda.

GABARITO: "errado".

7) CESPE - Técnico Judiciário (TRF 1ª Região)/Administrativa/Segurança e Transporte/2017

A respeito de direção defensiva e preventiva, julgue o item.

O uso do cinto de segurança é imprescindível, já que aumenta as chances de sobrevivência de motoristas e passageiros, mesmo nas situações em que o veículo cai em um barranco ou na água.

O uso do cinto de segurança é obrigatório, conforme o art. 65 do CTB:

> *Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN.*

Essa é uma regra. Contudo, há exceções, claro, a essa regra, como no caso dos ônibus de transporte coletivo urbano, cujos passageiros não precisam utilizar cinto de segurança.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

E, claro, como cediço, o cinto de segurança aumenta as chances de sobrevivência de motoristas e passageiros, mesmo nas situações em que o veículo cai em um barranco ou na água. A chance de sobrevivência diminui apenas em hipóteses exceptivas, como no caso em que os que estiverem no veículo estiverem desacordados ou sem condições de prestar socorro aos demais passageiros.

GABARITO: "certo".

8) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e Transporte/2015

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei n.º 9.503/1997, e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), julgue o item a seguir.

Considerando a classificação dada pelo CTB às vias abertas à circulação e aos respectivos limites de velocidade, a velocidade máxima em estradas desprovidas de sinalização regulamentadora é de 110 km/h para automóveis, de 90 km/h para ônibus e de 80 km/h para caminhões.

Se não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima de todos os veículos nas estradas é de 60 km/h, de acordo com o art. 61, § 1º, inciso II, alínea "c", do CTB:

Art. 61. (...)

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

(...)

II - nas vias rurais:

(...)

*c) nas **estradas**: **60** km/h (sessenta quilômetros por hora).*

O conhecimento a respeito dos limites de velocidade também foi cobrado na prova do concurso de Analista Judiciário (STJ)/Administrativa/Segurança/2015 e no certame de Motorista Policial (PC PB)/2009.

GABARITO: "errado".

9) CESPE - Analista Judiciário (STJ)/Administrativa/Segurança/2015

À luz do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item seguinte.

A classificação das vias urbanas é feita de acordo com a sua utilização e característica, constitui critério de fixação de limite de velocidade de cada tipo de via e estabelece parâmetros e condições de preferência de passagem em cruzamentos desprovidos de sinalização.

De fato, a classificação das vias urbanas (das rurais também) é feita de acordo com a sua utilização e característica, constituindo critério de fixação de limite de velocidade de cada tipo de via, conforme extraímos dos arts. 60 e 61, *caput* e § 1º, do CTB:

Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em:

I - vias urbanas:

a) via de trânsito rápido;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) via arterial;

c) via coletora;

d) via local;

II - vias rurais:

a) rodovias;

b) estradas.

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

I - nas vias urbanas:

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido:

b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais;

c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras;

d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais;

II - nas vias rurais:

a) nas rodovias de pista dupla:

1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;

3. (revogado);

b) nas rodovias de pista simples:

1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;

c) nas estradas: 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).

Todavia, a classificação das vias **urbanas** não serve como parâmetro ou condição que interfere na definição de preferência de passagem em cruzamentos desprovidos de sinalização, havendo outros critérios estabelecidos pelo CTB – lembrando que "rodovias" são vias rurais, não urbanas:

Art. 29 (...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, ***terá preferência de passagem:***

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

GABARITO: "errado".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10) CESPE - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres/Engenharia Civil/2013

Julgue o item que se segue, relativo a tarifas e ao Código de Trânsito Brasileiro.

Respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via, a velocidade mínima dos veículos não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida.

Em regra, a velocidade mínima na via é metade do valor da velocidade máxima estabelecida. Apenas quando as condições operacionais de trânsito e da via não o permitirem é que essa velocidade poderá ser menor. É o que acontece, por exemplo, quando há congestionamentos ou na "saída / abertura" de um semáforo, em que o condutor partirá, em tese, de 0 km/h. Isso conforme o art. 62 do CTB:

Art. 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via.

GABARITO: "certo".

11) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Acerca de direção defensiva, julgue o item subsequente.

O CTB estabelece as condições de segurança a serem respeitadas pelos condutores dos veículos automotores que trafegam em vias onde haja condições adversas, entre as quais se inclui a presença de animais nas proximidades da via, mas não a de pessoas, que agem com racionalidade.

A presença de pessoas (exemplo: uma manifestação) também pode ser considerada condição adversa, fator a ser observado, ao levar em consideração as condições de segurança, pelos usuários das vias terrestres, conforme se extrai do art. 26, inciso I, do CTB:

Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:

*I - **abster-se** de todo ato que possa **constituir perigo ou obstáculo** para o trânsito de veículos, **de pessoas** ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;*

GABARITO: "errado".

12) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Considerando o disposto no CTB, julgue o item a seguir.

As rodovias são vias terrestres que podem ser urbanas ou rurais.

As vias terrestres são divididas em urbanas ou rurais. Por outro lado, as rodovias são vias terrestres rurais (pavimentadas), conforme o art. 60, inciso II, alínea "a", do CTB:

Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em:

(...)

I - vias urbanas:

a) via de trânsito rápido;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) via arterial;

c) via coletora;

d) via local;

II - vias rurais:

a) rodovias;

b) estradas.

Nessa questão foi preciso estar atento à redação do enunciado, pois se houvesse uma vírgula após "terrestres", passaríamos a ter a expressão "que podem ser urbanas ou rurais" referindo-se a "vias terrestres", não a "rodovias":

As rodovias são vias terrestres, que podem ser urbanas ou rurais.

Aí a questão estaria correta, pois as vias terrestres podem ser urbanas ou rurais.

Como não há vírgula, o termo "que" faz referência a "rodovias" e, nesse caso, a assertiva está errada, as rodovias são apenas vias terrestres rurais, elas não se subdividem em urbanas ou rurais.

Em outros termos, rodovias são **espécie** do **gênero** vias rurais.

Nesse mesmo concurso também houve uma questão cobrando a classificação das vias rurais (estradas, no caso).

GABARITO: "errado".

13) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Considerando que um caminhão do CBMDF, em serviço de urgência e devidamente identificado por alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, esteja transitando por uma pista de quatro faixas bastante congestionada, julgue o item seguinte.

O referido caminhão poderá ultrapassar sinais vermelhos, desde que tome os devidos cuidados de segurança.

O caminhão do Corpo de Bombeiros, sendo veículo destinado a socorro e salvamento, **desde que em serviço de urgência e devidamente identificado por alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente (portanto, NÃO é "sempre")**, goza de prioridade e livre circulação nas vias terrestres, podendo, portanto, ultrapassar sinais vermelhos, devendo, contudo, ser obedecidas as demais normas do CTB – art. 29, inciso VII, alínea "d", do CTB:

Art. 29 (...)

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:

a) quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local;

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;

d) ***a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar*** *com velocidade reduzida e* ***com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código****;*

e) as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente;

f) a prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente;

Nesse concurso (Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011), houve outras 2 questões semelhantes, envolvendo o gozo do livre **estacionamento** por caminhão do CBMDF, veículo destinado a socorro e salvamento, e o comportamento dos condutores que estiverem trafegando à frente do referido caminhão (alínea "a", supratranscrita).

Esse tema teve outra incidência no concurso de Técnico Judiciário (STM)/Administrativa/Segurança/2011, mais uma no certame de Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010 e outra na prova de Motorista Policial (PC PB)/2009.

GABARITO: "certo".

- 14) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

  Acerca da legislação de trânsito, julgue o próximo item.

  O CTB determina que o condutor mantenha acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite, o que significa que os faróis deverão ser mantidos acesos no período entre 18 h e 6 h, independentemente das condições de luminosidade.

O CTB não estabelece o horário, o período exato (entre 18h e 6h, no caso) em que os faróis do veículo devem ser mantidos acessos. Ademais, atualmente até mesmo durante o dia a luz baixa deve ser mantida acesa em túneis e sob chuva, neblina ou cerração:

Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações:

I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa:

a) à noite;

b) mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração;

GABARITO: "errado".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Acerca da legislação de trânsito, julgue o próximo item.

O CTB seria violado caso um órgão de trânsito com circunscrição sobre uma via urbana de trânsito rápido determinasse, mediante sinalização, que a velocidade máxima dessa via fosse de 120 km/h.

Havendo sinalização a respeito da velocidade máxima de determinada via, como ocorre em diversos trechos de rodovias ou quando há obras em alguma rua ou avenida, essa sinalização prevalece sobre a regra de velocidade máxima prevista no CTB, **sendo, portanto, regular (não viola o CTB) a placa que estabelece a velocidade de 120km/h na via urbana de trânsito rápido, no caso**. Isso é o que se extrai da interpretação do art. 61 do CTB:

*Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via **será indicada por meio de sinalização**, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.*

*§ 1º **Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será** de: (...)*

GABARITO: "errado".

16) CESPE - Técnico Judiciário (STM)/Administrativa/Segurança/2011

Com base na legislação de trânsito, julgue o item.

Considere que uma motocicleta tenha sido estacionada atrás do automóvel de Adriano, impedindo sua movimentação, e que, para chamar a atenção do condutor da motocicleta, que não estava próximo ao referido veículo, Adriano tenha usado a buzina de seu automóvel de forma prolongada e sucessiva, por cerca de cinco minutos, até que o motociclista finalmente apareceu.

Nessa situação, tanto o condutor da motocicleta quanto Adriano violaram a legislação de trânsito.

Agora nos deparamos com a indagação a respeito do uso da buzina, regulamentado pelo art. 41 do CTB:

Art. 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, nas seguintes situações:

*I - para fazer as **advertências** necessárias a fim de evitar acidentes;*

*II - fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de **ultrapassá-lo**.*

Podemos constatar que Adriano, ao buzinar prolongada e sucessivamente até que o motociclista aparecesse para retirar seu veículo do local em que estava estacionado, violou a legislação de trânsito, pois as buzinas podem ser utilizadas apenas para fazer advertências com o intuito de evitar acidentes ou fora das áreas urbanas, quando conveniente para advertir outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo.

GABARITO: "certo".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

17) CESPE - Técnico Judiciário (STM)/Administrativa/Segurança/2011

Com base na legislação de trânsito, julgue o item.

Ao motorista que circula à noite em via dotada de iluminação pública, é proibida à utilização de troca de luz alta e baixa de forma intermitente com o objetivo de indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente.

O art. 40, inciso III, do CTB autoriza o uso da troca de luz alta e baixa de forma intermitente com o objetivo de indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente:

> *Art. 40. (...)*
>
> *III - **a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente** ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário;*

Na prova de Motorista Policial (PC PB)/2009 esse ponto também foi abordado.

GABARITO: "errado".

18) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Com relação às normas gerais de circulação, conforme a legislação de trânsito vigente, julgue o item que se segue.

Um condutor de veículo que estiver circulando pela faixa da esquerda sem o propósito de efetuar curva para a esquerda deve, ao perceber que outro que o segue quer ultrapassá-lo, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha.

Essa é a interpretação do art. 30, *caput* e incisos I e II, do CTB:

> *Art. 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá:*
>
> *I - se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha;*
>
> *II - se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha.*

GABARITO: "certo".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A partir da análise das questões mais recentes de Legislação de Trânsito elaboradas pela banca Cebraspe (Cespe) e do ordenamento jurídico vigente, em relação ao tópico ora em análise, para que o estudo seja melhor direcionado, é necessário, pelo menos, que seja compreendido e, se possível, decorado o seguinte:

1. LIMITES DE VELOCIDADE DAS VIAS
2. CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS
3. NORMAS SOBRE PREFERÊNCIA DE PASSAGEM
4. NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO
5. REGRAS SOBRE ILUMINAÇÃO (LUZ ALTA, LUZ BAIXA, LUZES DE POSIÇÃO, FARÓIS...)
6. SINALIZAÇÃO EM GERAL

Para a prova do nosso concurso, deve ser destacado o seguinte:

- Antes de circular com o veículo, o condutor deve **checar as boas condições** de funcionamento dos **equipamentos de uso obrigatório** (cinto de segurança, retrovisores, luzes de iluminação, etc.), bem como da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino – aliás, a imobilização do veículo na via por falta de combustível é infração de natureza média, sujeita à penalidade de multa e à medida administrativa de remoção do veículo - art. 180 do CTB.
- Em regra, a circulação é feita pelo lado direito da via (faixa de menor velocidade, sendo as faixas da esquerda destinadas mais à passagem e à ultrapassagem dos veículos), sendo que as exceções (ultrapassagem, por exemplo) devem ser devidamente sinalizadas.
- A preferência de passagem, em relação a veículos que transitem por fluxos que se cruzem e em locais em que não haja sinalização a esse respeito, deve obedecer à seguinte ordem:

1º: se apenas um fluxo for proveniente de rodovia, o veículo que estiver circulando por ela tem preferência;
2º: no caso de rotatória, tem preferência o veículo que estiver circulando por ela;
3º: nos demais casos, o veículo que vier pela direita do condutor.

- Havendo várias faixas de circulação no mesmo sentido de uma pista de rolamento, as da direita são destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte (caminhões, ônibus... Ao contrário do que alguns pensam / afirmam, as motos não necessariamente devem trafegar pela faixa da direita, isso é um mito) e as da esquerda são destinadas à ultrapassagem (as passagens, por outro lado, não necessariamente devem ser feitas pela esquerda, é possível que sejam feitas pela direita – na passagem

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

não há mudança de faixa, ao contrário da ultrapassagem) e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade.

- É possível que os veículos trafeguem por passeios, calçadas ou acostamentos, mas somente para que se adentre ou se saia dos imóveis (casas, prédios…) ou áreas especiais de estacionamento.
- Os veículos precedidos de batedores também têm prioridade de passagem, devendo ser respeitadas as demais normas de circulação.
- Veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento (ex.: bombeiros), os de polícia, os de fiscalização (DETRAN, DER…) e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada (para atender aos seus objetivos, podem inclusive estacionar em calçadas, por exemplo), QUANDO EM SERVIÇO DE URGÊNCIA e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente ("GIROFLEX"), observadas as seguintes disposições:
- a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;
- b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local;
- c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente ("giroflex") só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;
- d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas do CTB – ou seja, mesmo no atendimento de urgência de uma ambulância, o condutor desse veículo deve ser prudente e reduzir a velocidade nos cruzamentos, evitando colisões com outros veículos cujos condutores, por qualquer motivo, não tenham percebido essa situação.
- Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN - ilustrativamente, o veículo de uma concessionária de energia / iluminação pública pode parar o carro "em local proibido", por exemplo, para que seja viabilizada a troca da lâmpada de um poste).
- A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar (seta para a esquerda ou sinalização com o braço, por gesto convencional, como será visto em aula futura, e, ao retornar à faixa de origem, seta para a direita ou sinalização convencional de braço) e as demais normas estabelecidas no CTB, exceto (então não é "sempre") quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda.
- Antes de realizar uma ultrapassagem, o condutor deve, antes, certificar-se de que nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo, de que o condutor do veículo que eventualmente esteja na sua frente, na mesma faixa, não

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

tenha indicado a intenção de ultrapassar outro veículo e de que haja espaço / condições suficientes na faixa à qual o condutor trafegará para realizar a ultrapassagem sem colocar em perigo ou obstruir o trânsito que venha em sentido contrário.

- Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
- Se um condutor perceber que outro pretende ultrapassá-lo, deve deslocar-se para a faixa da direita, se estiver na faixa da esquerda, ou manter-se na faixa na qual está circulando, em ambos os casos sem acelerar a marcha.
- Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.
- Nas vias com duplo sentido de circulação (mão dupla), não pode haver ultrapassagem nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível (cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria), nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.
- Onde houver acostamento, a conversão à esquerda e o retorno devem ser feitos em locais apropriados (normalmente há o acréscimo de uma faixa própria para essas operações) e, onde esses locais apropriados não existirem, o condutor deve aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança.
- Os faróis do veículo devem estar acesos, utilizando-se a luz baixa durante a noite, e, mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração.
- Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo – esse uso proibido, perturbando a visão de outro condutor, é infração de natureza grave, que sujeita o infrator à multa e à retenção do veículo para regularização – art. 223 do CTB.
- A troca intermitente de luz baixa e alta, por curto período de tempo, só pode ocorrer com o intuito de: a) advertir outros motoristas de que se pretende ultrapassar o veículo que segue à frente; b) indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Portanto, é ilegal a conhecida prática de “dar luz alta e baixa” para avisar os veículos que estão trafegando no sentido contrário que há fiscalização com radar móvel, por exemplo.
- O pisca-alerta deve ser utilizado nos casos de imobilizações (parar para pedestres atravessarem a faixa de pedestres, por exemplo) ou em situações de emergência ou quando a regulamentação da via assim o determinar.
- Durante a noite, quando estiver em circulação, a luz de placa deve ser mantida acesa.
- Para realizar o embarque ou o desembarque (de passageiros) ou carga ou descarga (de mercadorias) durante a noite, as luzes de posição devem ser mantidas acesas.
- Veículos de transporte coletivo regular de passageiros, como ônibus, e ciclos motorizados devem usar farol de luz baixa durante o dia e a noite quando circularem em faixas próprias a eles destinados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- A buzina somente pode ser utilizada em toques breves, e desde que para fazer advertências a fim de evitar acidentes ou, fora das áreas urbanas (rodovias ou estradas), quando for conveniente advertir um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Portanto, além de não resolver o problema, é proibido fazer uso da buzina em toques longos, para "repreender" outros condutores que quase provocaram acidente, por exemplo.
- Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Ou seja, se há sinalização de que é proibido o estacionamento, o condutor somente pode parar o veículo durante o tempo necessário para o embarque ou desembarque de passageiros. Qual é esse tempo?? Depende da situação! Um táxi leva alguns segundos para embarcar ou desembarcar um passageiro, ao contrário de um ônibus de excursão da terceira idade que vai desembarcar 50 idosos após uma viagem. O critério, repito, é o fato de haver desembarque ou embarque de passageiros. Deixar o motor ou o pisca-alerta ligados não autoriza a dilatação desse prazo para tempo maior que o necessário, mesmo se for "só um pouquinho".
- Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio), admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Se o veículo for motorizado de 2 rodas, deve ficar perpendicularmente ao meio-fio e junto a ele, exceto quando houver sinalização que determine outra condição. Esse ponto será objeto de estudo no relatório sobre infrações de trânsito, mas adianto que estacionar o veículo a 50cm ou mais de distância do meio-fio é infração leve ou grave (depende da distância) – art. 181 do CTB.
- O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada (evitando-se acidentes envolvendo a abertura da porta dos passageiros do lado do motorista), exceto para o condutor (que deve desembarcar, claro, pelo lado da porta do motorista).
- Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa (não é preciso "ciclovia").
- As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, são classificadas e possuem como limite de velocidade, se não houver outra sinalização:

I - vias urbanas:
a) via de trânsito rápido (80 km/h);
b) via arterial (60 km/h);

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) via coletora (40 km/h);
d) via local (30 km/h);
II - vias rurais:
a) rodovias (de pista dupla e simples, respectivamente, 110 e 100 km/h para automóveis, camionetas e motocicletas; para os demais veículos, tanto em pista dupla quanto simples, 90 km/h);
b) estradas (60 km/h).
* veremos na aula sobre conceitos do CTB que a diferença básica entre rodovias e estradas é que nas rodovias há pavimentação da via, sendo ambas vias rurais.

- A velocidade mínima das vias é a metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via – transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita, é infração de natureza média – art. 219 do CTB.
- Crianças com menos de 10 anos que não tiver atingido 1,45m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN.
- O uso do cinto de segurança é obrigatório para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN – e uma dessas situações NÃO é o passageiro estiver no banco de trás, situação em que o uso do cinto de segurança é obrigatório. Exemplo de exceção à regra do uso de cinto de segurança é nos ônibus do transporte coletivo urbano.
- As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão de:
- I - autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas;
- II - caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via;
- III - contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros;
- IV - prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá.

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

***** Questionário - somente perguntas *****

1) Qual é a ordem de preferência de passagem no trânsito terrestre?
2) Como são classificadas as vias terrestres abertas à circulação e quais são seus respectivos limites de velocidade?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3) Em regra, em qual lado da via deve ser feita a circulação dos veículos?
4) Como deve ser feita a ultrapassagem de outro veículo em movimento?
5) A troca intermitente de luz baixa e alta é permitida em que situações?
6) Em que situações o pisca-alerta deve ser utilizado?
7) Quando proibido o estacionamento da via, por quanto tempo deve ser restringida a parada dos veículos?

***** Questionário – perguntas com respostas *****

1) Qual é a ordem de preferência de passagem no trânsito terrestre?
Se não houver sinalização em sentido contrário, a ordem é:
1º: se apenas um fluxo for proveniente de **rodovia**, o veículo que **estiver circulando por ela** tem preferência;
2º: no caso de **rotatória**, tem preferência o veículo **que estiver circulando por ela**;
3º: nos demais casos, o veículo que vier pela **direita do condutor**.

2) Como são classificadas as vias terrestres abertas à circulação e quais são seus respectivos limites de velocidade?
Há vias urbanas e rurais. As urbanas subdividem-se em vias de trânsito rápido, arterial, coletora e local. As rurais podem ser rodovias (pavimentadas) ou estradas (não pavimentadas).
Se não houver sinalização estabelecendo outros limites, as respectivas velocidades de cada via são:

VIA	VEÍCULO	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)
De trânsito rápido	Todos	80
Arterial	Todos	60
Coletora	Todos	40
Local	Todos	30
Rodovias (pista dupla)	Automóveis, camionetas e motocicletas	110
	Demais veículos	90
Rodovias (pista simples)	Automóveis, camionetas e motocicletas	100
	Demais veículos	90

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Estradas	Todos	60

3) Em regra, em qual lado da via deve ser feita a circulação dos veículos?
Pelo lado direito.

4) Como deve ser feita a ultrapassagem de outro veículo em movimento?
Pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no CTB, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda.

5) A troca intermitente de luz baixa e alta é permitida em que situações?
Essa troca deve ser feita por curto período de tempo, somente com o intuito de: a) advertir outros motoristas de que se pretende ultrapassar o veículo que segue à frente; b) indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário.

6) Em que situações o pisca-alerta deve ser utilizado?
Nos casos de imobilizações ou em situações de emergência ou quando a regulamentação da via assim o determinar.

7) Quando proibido o estacionamento da via, por quanto tempo deve ser restringida a parada dos veículos?
A parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres.

Chegamos ao final deste relatório, pessoal!

Abraços e ótimos estudos!

Murilo Soares

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES OBJETIVAS ESTRATÉGICAS

1) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

Em uma pista com faixas de rolamento de mesmo sentido, a faixa da extremidade esquerda destina-se a

a) ultrapassagem e deslocamento dos veículos de maior velocidade.

b) circulação de veículos lentos e pesados.

c) circulação de veículos escolares e carros oficiais, mesmo quando não houver sinalização especial.

d) circulação de veículos de passeio.

e) manobras de retorno.

2) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

Em rodovias providas de acostamento, sem local apropriado para retorno ou para se entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo

a) no centro da pista, na faixa divisória dos fluxos.

b) à direita da pista, sem adentrar no acostamento.

c) no centro da linha contínua divisória das faixas de rolamento.

d) no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

e) à esquerda da pista.

3) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

Antes de iniciar qualquer manobra que implique deslocamento lateral, o condutor deverá

a) indicar sua intenção, com a devida antecedência, mediante sinalização, luz indicadora do veículo ou gesto convencional.

b) acionar o pisca-alerta e parar completamente o veículo antes da conversão.

c) dar um breve toque na buzina.

d) dar sinal com luz alta e buzinar.

e) parar o veículo para verificar as condições da via.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

Nas vias em que seja proibido estacionar, a parada de veículos poderá ser feita

a) pelo tempo necessário à carga e à descarga.

b) restringindo-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiro, sem interromper o trânsito.

c) de acordo com o tipo e modelo do veículo em circulação.

d) somente se autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.

e) sobre o passeio.

5) CESPE - Técnico Judiciário (TRF 1ª Região)/Administrativa/Segurança e Transporte/2017

Na condução de um veículo, ao se aproximar de um cruzamento não sinalizado, o motorista deverá acelerar para chegar antes do cruzamento, caso outro motorista esteja sinalizando que irá ultrapassá-lo.

6) CESPE - Técnico Judiciário (TRF 1ª Região)/Administrativa/Segurança e Transporte/2017

Na condução de um veículo, ao se aproximar de um cruzamento não sinalizado, o motorista deverá observar os veículos que trafegam na pista transversal e dar preferência de passagem ao que vier pela via da esquerda.

7) CESPE - Técnico Judiciário (TRF 1ª Região)/Administrativa/Segurança e Transporte/2017

A respeito de direção defensiva e preventiva, julgue o item.

O uso do cinto de segurança é imprescindível, já que aumenta as chances de sobrevivência de motoristas e passageiros, mesmo nas situações em que o veículo cai em um barranco ou na água.

8) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e Transporte/2015

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei n.º 9.503/1997, e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), julgue o item a seguir.

Considerando a classificação dada pelo CTB às vias abertas à circulação e aos respectivos limites de velocidade, a velocidade máxima em estradas desprovidas de sinalização regulamentadora é de 110 km/h para automóveis, de 90 km/h para ônibus e de 80 km/h para caminhões.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9) CESPE - Analista Judiciário (STJ)/Administrativa/Segurança/2015

À luz do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item seguinte.

A classificação das vias urbanas é feita de acordo com a sua utilização e característica, constitui critério de fixação de limite de velocidade de cada tipo de via e estabelece parâmetros e condições de preferência de passagem em cruzamentos desprovidos de sinalização.

10) CESPE - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres/Engenharia Civil/2013

Julgue o item que se segue, relativo a tarifas e ao Código de Trânsito Brasileiro.

Respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via, a velocidade mínima dos veículos não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida.

11) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Acerca de direção defensiva, julgue o item subsequente.

O CTB estabelece as condições de segurança a serem respeitadas pelos condutores dos veículos automotores que trafegam em vias onde haja condições adversas, entre as quais se inclui a presença de animais nas proximidades da via, mas não a de pessoas, que agem com racionalidade.

12) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Considerando o disposto no CTB, julgue o item a seguir.

As rodovias são vias terrestres que podem ser urbanas ou rurais.

13) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Considerando que um caminhão do CBMDF, em serviço de urgência e devidamente identificado por alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, esteja transitando por uma pista de quatro faixas bastante congestionada, julgue o item seguinte.

O referido caminhão poderá ultrapassar sinais vermelhos, desde que tome os devidos cuidados de segurança.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Acerca da legislação de trânsito, julgue o próximo item.

O CTB determina que o condutor mantenha acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite, o que significa que os faróis deverão ser mantidos acesos no período entre 18 h e 6 h, independentemente das condições de luminosidade.

15) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Acerca da legislação de trânsito, julgue o próximo item.

O CTB seria violado caso um órgão de trânsito com circunscrição sobre uma via urbana de trânsito rápido determinasse, mediante sinalização, que a velocidade máxima dessa via fosse de 120 km/h.

16) CESPE - Técnico Judiciário (STM)/Administrativa/Segurança/2011

Com base na legislação de trânsito, julgue o item.

Considere que uma motocicleta tenha sido estacionada atrás do automóvel de Adriano, impedindo sua movimentação, e que, para chamar a atenção do condutor da motocicleta, que não estava próximo ao referido veículo, Adriano tenha usado a buzina de seu automóvel de forma prolongada e sucessiva, por cerca de cinco minutos, até que o motociclista finalmente apareceu.

Nessa situação, tanto o condutor da motocicleta quanto Adriano violaram a legislação de trânsito.

17) CESPE - Técnico Judiciário (STM)/Administrativa/Segurança/2011

Com base na legislação de trânsito, julgue o item.

Ao motorista que circula à noite em via dotada de iluminação pública, é proibida à utilização de troca de luz alta e baixa de forma intermitente com o objetivo de indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente.

18) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Com relação às normas gerais de circulação, conforme a legislação de trânsito vigente, julgue o item que se segue.

Um condutor de veículo que estiver circulando pela faixa da esquerda sem o propósito de efetuar curva para a esquerda deve, ao perceber que outro que o segue quer ultrapassá-lo, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO		
1. A	2. D	3. A
4. B	5. errado	6. errado
7. certo	8. errado	9. errado
10. certo	11. errado	12. errado
13. certo	14. errado	15. errado
16. certo	17. errado	18. certo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.